



PUTUSAN

Nomor 2559 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, telah memutus perkara Anak:

Nama : **LASARUS BANI alias ARIS bin BARTALOMEUS BANI;**

Tempat Lahir : Tataum;

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/5 Januari 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Natemnanu Selatan, Kecamatan Amfoang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Penjaga Keamanan;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Oktober 2026 sampai tanggal 9 Februari 2026;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 26 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak LASARUS BANI alias ARIS bin BARTALOMEUS BANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2026



menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka”, melanggar Pasal 170 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak LASARUS BANI alias ARIS bin BARTALOMEUS BANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah samurai berwarna merah;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah baju berwarna hijau cokelat;

- 1 (satu) buah celana jeans berwarna *cream*;

- 1 (satu) lembar STNK Motor Kawasaki KLX atas nama Pitria Wati dengan nomor STNK 09856152.E Nomor Polisi BM 3747 VP Nomor Rangka MH3LX150FMJPB8440 Nomor Mesin LX1500EWS6469;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH3LX150FMJPB8440 Nomor Mesin LX1500EWS6469;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hamidun Basir bin Saniman;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rgt tanggal 1 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak LASARUS BANI alias ARIS bin BARTALOMEUS BANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah samurai berwarna merah;
Untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1) 1 (satu) buah baju berwarna hijau cokelat;
 - 2) 1 (satu) buah celana jeans berwarna *cream*;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Motor Kawasaki KLX atas nama Pitria Wati dengan nomor STNK 09856152.E Nomor Polisi BM 3747 VP Nomor Rangka MH3LX150FMJPB8440 Nomor Mesin LX1500EWS6469;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX dengan Nomor Rangka MH3LX150FMJPB8440 Nomor Mesin LX1500EWS6469;
Dikembalikan kepada Saksi Hamidun Basir bin Saniman;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 21/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR tanggal 19 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rgt tanggal 1 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 6 Januari 2026 Penuntut Umum

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 15 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 24 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 15 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2026



judex facti telah mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan pula telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana *a quo* atas permintaan Sdr Pandi karena tergiur dengan upah yang dijanjikan, keterlibatan Anak dikategorikan sebagai bentuk ikut-ikutan;
- Bahwa mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut agar Anak dijatuhi pidana penjara, namun mengingat asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Anak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 262 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **10 Februari 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/

Hamsurah, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera,

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001